

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

ORDONNANCE DE REFERE

Du 02 Février 2021

N° RG 20/00455 - N° Portalis DB2W-W-B7E-KRBF

Jonction avec le RG 20/644

AFFAIRE :

Syndic. de copro. ECLAT DE VERT

C/

S.A.S. T2C - TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION, S.A.R.L. LB
ETANCHEITE, Compagnie d'assurance SMABTP, Bruno LIOREL, S.A.R.L. ASSURANCE
SERVICE, S.A.S.U. EDELIS

DEMANDERESSE

GROSSE DÉLIVRÉE

le : 2.2.21

à : le DMITROFF

Syndicat des copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT,
dont le siège social est sis 2 Rue des Deux Bois - 76130
MONT-ST-AIGNAN, représenté par son syndic la SARL CITYA
FLAUBERT, 38 av Gustave Flaubert à Rouen

représenté par Maître Jean-claude DMITROFF de la SELARL DPR
AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 154

DÉFENDEURS

Expédition

Délivrée

Le : 2.2.21

A : DAMC

Me Barrabé

Me Hummel-D.

Me de Franceschi
(case 127).

Senl. expertises

Régie

S.A.S. T2C - TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA
CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 473 rue des Manets -
76520 FRANQUEVILLE ST PIERRE
représentée par Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL
DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26

S.A.R.L. LB ETANCHEITE, dont le siège social est sis 355 rue Victor
Hugo - 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
non comparante

Compagnie d'assurance SMABTP, dont le siège social est sis 8 rue
Louis Armand - 75738 PARIS CEDEX, ayant son unité de gestion 50 rue
Guy de Maupassant à Rouen
représentée par Me Nicolas BARRABE, de la SEP BARRABE-
VALLET, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 46

Monsieur Bruno LIOREL, immatriculé au RCS Rouen 442.243.010
demeurant 6 rue Louis Armand - 75015 PARIS
représenté par Maître Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP
BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN,
vestiaire : 53

S.A.R.L. ASSURANCE SERVICE, dont le siège social est sis 38
boulevard Ferdinand de Lesseps - 76000 ROUEN
non comparante

S.A.S.U. EDELIS, anciennement dénommée **AKERYS PROMOTION** dont le siège social est sis 40 Rue d'Arcueil - Bât. Miami - 94150 RUNGIS
représentée par **Maître Sophie DE FRANCESCHI** de la SELAFA TRAJAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et
Me **Martine POISSON-BRASSEUR**, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 127

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l'audience publique du 17 Décembre 2020

PRESIDENT : Manuel URBANO, Vice Président

GREFFIER : Nathalie VALETTE greffière

ORDONNANCE : réputé contradictoire et en premier ressort

Mise à disposition au greffe à la date du 02 Février 2021.

Exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties :

Par acte d'huissier en date du 4 août 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert a fait assigner en référé la Sasu Edelis.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert expose que son immeuble situé 2 rue des Deux Bois à Mont Saint Aignan a été construit par la Sasu Edelis dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement ; qu'il a pris livraison d'une partie des lieux le 23 avril 2015 ; qu'il a fait constater divers désordres selon procès-verbal du 28 juillet 2015 ; que la Sasu Edelis s'étant engagée à remédier à une partie des désordres, une première procédure de référé a été diligentée en vain et une expertise a été réalisée à la demande de l'assureur dommages-ouvrage qui a dénié sa garantie ; que le 18 novembre 2019, un nouveau procès-verbal a été dressé portant sur de nouveaux désordres.

Par conclusions datées du 17 décembre 2020 et soutenues oralement à l'audience le syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert sollicite la communication par la Sasu Edelis sous astreinte de l'entier dossier de construction et non seulement du dossier des ouvrages exécutés qui lui a déjà été remis ; il sollicite également une expertise portant sur tous les désordres constatés les 28 juillet 2015 et 18 novembre 2019 et notamment sur l'existence d'un dénivelé entre le plancher des balcons et celui des appartements ; il demande enfin la condamnation de la Sasu Edelis à remplacer sous astreinte un candélabre ainsi qu'elle s'y était engagée dans des conclusions de 2016.

Par acte d'huissier en date du 20 octobre 2020, la Sasu Edelis a fait mettre en cause divers intervenants à l'acte de construire et certains de leurs assureurs à savoir : la Sas Technique et Concept de la Construction, la Sarl LB Etanchéité, la SMABTP, M. Liorel et la Sarl Assurance Service.

Les deux affaires ont été jointes.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert a repris ses demandes en les formant contre ces défendeurs.

La Sasu Edelis déclare avoir remis le dossier des ouvrages exécutés au syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert et qu'il n'est pas tenu de lui remettre

autre chose, le juge des référés ne pouvant statuer sur ce point ; elle émet protestations et réserves s'agissant de la demande d'expertise en contestant toutefois qu'elle puisse porter sur les prétendus désordres mentionnés dans le procès-verbal du 28 juillet 2015 ainsi que sur ceux qui affecteraient les balcons ; elle s'oppose à la demande relative au candélabre, l'expert devant avoir notamment pour mission d'examiner ce désordre.

Elle demande de prendre acte qu'elle diligentera une procédure visant à obtenir la garantie des autres défendeurs et elle réclame 2500 Euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert.

Elle a fait déposer des conclusions le 5 novembre 2020.

La Sas Technique et Concept de la Construction émet protestations et réserves et s'oppose à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui serait formée et à toute demande de garantie.

La SMABTP, à l'audience, émet protestations et réserves s'agissant de l'expertise et sollicite la communication par la Sasu Edelis sous astreinte de la déclaration d'ouverture de chantier.

Elle s'oppose à toute autre demande.

M. Liorel émet protestations et réserves s'agissant de l'expertise et s'oppose à toute autre demande.

Les sociétés LB Etanchéité et Assurance Service, assignées respectivement dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile et à personne, n'ont pas comparu.

Le délibéré a été fixé au 2 février 2021.

MOTIFS

Sur la communication du dossier de construction par la Sasu Edelis au syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert :

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'impose au vendeur d'un immeuble à construire de remettre l'ensemble des documents contractuels le liant aux locataires d'ouvrage ; que seuls les documents indispensables à la conservation et à l'exercice des droits de l'acquéreur doivent être remis.

Attendu qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert ne conteste pas que le DOE a bien été remis par la Sasu Edelis ; qu'en l'état de la procédure et alors que le principe même de l'obligation de remise qui pèserait, selon le demandeur, sur la Sasu Edelis est contesté, il convient de dire qu'il ne peut y avoir lieu à référé sur ce point ;

Sur la remise par la Sasu Edelis de la déclaration d'ouverture de chantier à la SMABTP :

Attendu que cette déclaration se trouve en pièce n° 8 de la Sasu Edelis (date de réception de la demande : 20 décembre 2012, date d'ouverture : 17 décembre 2012) ; que la demande a été satisfaite, n'a plus d'objet et doit être rejetée.

Sur l'expertise :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert verse

aux débats deux procès-verbaux des 28 juillet 2015 et 18 novembre 2019 mentionnant l'existence de désordres affectant l'immeuble construit et notamment les balcons ; qu'il convient de faire droit à la demande d'expertise qui portera bien sur tous les désordres relevés par les huissiers dans les deux procès-verbaux, aucun motif n'étant de nature à exclure les désordres relevés le 28 juillet 2015.

Sur la demande relative au candélabre cassé :

Vu l'article 835 du code de procédure civile ;

Attendu que s'il est exact que la Sasu Edélis s'est engagée à mandater une entreprise afin de réparer ce candélabre, le fait qu'une expertise vienne d'être ordonnée afin de déterminer les responsabilités de chacun interdit d'enjoindre à la Sasu Edélis de procéder à cette réparation tant que l'expert n'aura pas examiné cet élément ; qu'il convient de rejeter ce chef de demande à ce stade de la procédure.

Sur la demande de donner acte :

Attendu que cette demande n'a aucune nature juridictionnelle et ne saisit pas la présente juridiction.

Sur les frais irrépétibles :

Et attendu que les faits de l'espèce s'opposent à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort ;

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent :

Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication du dossier de construction formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert ;

Ordonnons une expertise et commençons M. SERRES Yvon, 65 rue Jean Dominique Cassini 76230 BOIS GUILLAUME Tél : 02.35.60.36.52 port. : 06.07.47.94.16 Mèl : yvon.serres@expert-de-justice.org avec pour mission de :

- convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
- examiner l'ensemble immobilier considéré,
- réunir tous les documents utiles en possession des parties,
- apprécier la réalité des désordres affectant l'ensemble immobilier ci-dessus désigné tels qu'ils sont indiqués dans l'assignation, les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert et les pièces auxquelles ces écritures font référence,
- décrire et examiner les désordres, malfaçons ou défauts de conformité avec les réglementations, commandes, marchés, devis, normes ou documents techniques unifiés s'agissant des travaux réalisés sur l'immeuble considéré,
- rechercher les causes des désordres ou défauts de conformité, dire en particulier, s'ils proviennent d'une erreur dans le travail de préparation, d'un vice des matériaux, d'un défaut d'exécution ou d'une négligence,

- fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au tribunal de déterminer les responsabilités, et cela pour chacun des désordres en isolant si possible chaque chef de préjudice, déterminer si les désordres ont été réservés, s'ils étaient apparents ou cachés lors de la réception et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

- déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, défauts de conformité, erreurs de préparation ou défauts,

- en évaluer précisément le coût hors taxe et toutes taxes comprises,

- au cas où la complexité des opérations de réfection rendrait impossible une estimation précise, fournir au tribunal tous éléments de nature à permettre la fixation d'une provision,

- émettre tous avis de nature à éclairer le tribunal,

Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert versera une provision de 2 500 Euro au régisseur d'avances de ce tribunal dans le mois de la notification de la présente décision à son conseil ;

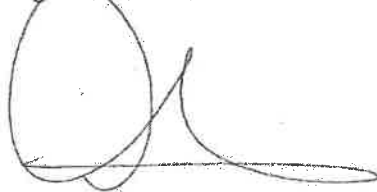
Disons que l'expert ne commencera sa mission qu'à compter de la justification du versement de la provision et qu'il déposera son rapport dans les huit mois de l'avis de versement de la consignation en le faisant précéder, si nécessaire d'un pré-rapport devant être communiqué aux parties ;

Disons qu'en cas de difficulté, il sera référé au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction ;

Rejetons toute autre demande ou exception ;

Disons que sauf décision contraire de la juridiction devant statuer sur le fond de cette affaire, les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Eclat de Vert.

la greffière



le président



EN CONSEQUENCE LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scellée du sceau du Tribunal.

P/ Le Directeur des services de greffe judiciaires,



DOSSIER : N° RG 20/00455 - N° Portalis DB2W-W-B7E-KRBF / PAC - Référés
Décision du : 02 Février 2021

Affaire :

Syndic. de copro. ECLAT DE VERT

C/

**S.A.S. T2C - TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION, S.A.R.L. LB
ETANCHEITE, Compagnie d'assurance SMABTP, LOREL, S.A.R.L. ASSURANCE
SERVICE, S.A.S.U. EDELIS**

